

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 285/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายประยูร นิมนาม

จำเลย

นายประยูร นิมนาม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 335 ฯลฯ จำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี 6 เดือน ฯลฯ

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริงได้ (อันดับ 14, ส่วนวนรุกรการ อันดับ 24)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (ส่วนวนรุกรการอันดับ 25)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วครั้งหนึ่ง ศาล
ฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้อง (ส่วนวนรุกรการอันดับ 19)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ตีราคาประกัน
80,000 บาท (ส่วนวนรุกรการอันดับ 5 แผ่นที่ 6)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกัน80,000 บาท
ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกัน80,000 บาท
ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(ส่อง สุขะบุญณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ